

741500

## UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



### Resolución Directoral N°...002147.....

Tocache, 25 OCT 2022

#### VISTO:

El memorándum N° 0583 - GRSM/DRE-UGEL/T/D de fecha 17 de octubre de 2022, mediante INFORME TECNICO N° 0063-2022-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, con fecha 17 de octubre del 2022 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes;

#### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Tocache, N° 002071 fecha 30/09/2022 se resuelve **IMPONER** Sanción Administrativo Disciplinario, de **DESTITUCIÓN** al Prof. Marco Antonio Vásquez Dávila, recurrente docente nombrado de I.E. N° 0022- Jorge Ríos Alvarado. La Flores – Tocache, por presuntamente haber incurrido en la presunta comisión del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violencia sexual de menor de edad, en agravio de la menor de inicial M.A.P (12), Por haber vulnerado la ley N°29944 los art.-40 literal c) Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET DE FECHA 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) art.-48 primer párrafo; art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizando conductas de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificado como delitos en el código penal.

Que, los hechos informados por el "Comisión permanente de procesos administrativos de docentes" (CPPADD), el Prof. Marco Antonio Vásquez Dávila (58) docente de la I.E. N° 0022 Jorge Ríos Alvarado- la Flores- Distrito y Provincia de Tocache, Región San Martín, por la presunta comisión de haber transgredido por acción o omisión de su: **Deber** (ha vulnerado el derecho a la libertad, intimidad, igualdad, dignidad (Indemnidad sexual), libre desarrollo, bienestar y al respecto mutuo de su alumna de iniciales M.A.P- (12). conducta que se encuentra acreditada en cumplimiento por lo solicitado con los siguientes documentos Oficio N° 050-2021-IEIPS.N° 0022 Oficio N° 052-2021-IEIPS N° 002 JR/t/ Informe Oral VIR-2021-101544. R.D. UGEL-T N°1485 R.D. N° 002071 -2022 UGEL/T. I.T.F. N° 009-2021 GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD se pone de conocimiento a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache.

Que, este colegiado se ampara a la **RVM N° 091-2021-MINEDU "Disposiciones** que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el Marco de la ley N°29944, ley de Reforma Magisterial.

#### 6.5 Recursos Administrativos:

El profesor sancionado que se considere afectado por la sanción impuesta, tendrá derecho a interponer los recursos administrativos de Reconsideración o de apelación, según corresponda, observando en lo previsto en el TUO de la LPAG.

El denunciante no tiene legitimidad para impugnar el acto administrativo que dispuso el archivo de su denuncia.

#### 6.7. PRESCRIPCIÓN

1. Para el cómputo del plazo de prescripción de la acción del PAD, se considera las siguientes disposiciones:

- El plazo de prescripción para el inicio del PAD es de un (01) año contado desde la fecha en que la CPPADD o CEPADD hace de conocimiento de la falta, a través del informe preliminar al titular de la entidad o quien tenga la facultad delegada.



002147

- El plazo de prescripción para la duración del PAD es de un (1) año, contado a partir de la notificación de la resolución de inicio del PAD.

- El plazo de prescripción para la determinación de la existencia de las faltas o infracciones, es de cuatro (4) años contados a partir del día siguiente de la comisión de la infracción, del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó, dependiendo de si se trata de infracciones instantáneas, continuadas o permanentes, respectivamente.

2. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte.

3. Si mediante norma específica se declara la suspensión de los plazos del PAD en todo el territorio nacional o parte de él, por un determinado periodo, la comisión y la autoridad correspondiente tendrán en cuenta el plazo respectivo para evitar la prescripción de la falta o infracción y la vigencia del PAD.

Que, según la Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC, los plazos de prescripción tienen que ver con tres supuestos: i) Plazo de duración de un procedimiento disciplinario sancionador, ii) Plazo para determinar la existencia de una infracción y iii) Plazo para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.

La Sala Plena, por unanimidad, consideró que los fundamentos jurídicos contenidos en los numerales 28, 29, 35 y 37 ameritan ser declaradas como precedente de observancia obligatoria para esclarecer los casos en los cuales corresponde la aplicación supletoria de los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil (Ley N° 30057) y en la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) para los procedimientos disciplinarios de Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) y su reglamento.

En cuanto al primer supuesto, se ha establecido como precedente que al no encontrarse regulado en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944) el plazo de prescripción para la duración de un procedimiento, corresponde aplicar -por supletoriedad- el plazo de prescripción de un año previsto en la Ley del Servicio Civil, el cual se cuenta a partir de la notificación de la resolución de inicio del procedimiento.

En cuanto al segundo supuesto para determinar la existencia de una infracción, se estableció que ante la falta de regulación de un plazo para tal efecto, corresponde aplicar -supletoriamente- el plazo de prescripción de cuatro años regulado en el artículo 252° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), el cual se cuenta desde la comisión de la infracción o del día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción o desde el día en que la acción cesó.

En cuanto al tercer supuesto, se estableció que en este caso el artículo 105° del Reglamento de la Ley N° 29944 (Ley de Reforma Magisterial) sí ha previsto un plazo de prescripción de un año para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, el cual se contabiliza desde la toma de conocimiento de la falta por parte del Titular de la entidad, o quien tenga la facultad delegada, a través del Informe Preliminar elaborado por la Comisión Permanente o por la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios. "Al existir en la ley especial (Ley de la Carrera Magisterial) una regla sobre el plazo para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en este caso no corresponde la aplicación supletoria del plazo para el inicio de tres años, previsto en la ley general (Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil)", precisa.

"La prescripción de la potestad sancionadora encuentra su justificación en la aplicación del principio de seguridad jurídica, así como en la exigencia de que no se prolonguen indefinidamente situaciones pasibles de ser sancionadas, de modo que los investigados sean procesados en un plazo razonable", señala el Acuerdo Plenario.

Agrega que parte de las garantías del debido procedimiento, implica el cumplimiento de los plazos para la duración del procedimiento administrativo disciplinario y sus diferentes etapas, "con la consiguiente responsabilidad administrativa de las autoridades que inobserven tales plazos", señala el precedente publicado en el diario oficial El Peruano, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2019-SERVIR/TSC.

Por lo que, en el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.



Que, este colegiado aprecia los medios probatorios de cargo y de descargo aportados por el docente en PAD y de la CPPADD, en efecto del análisis existe contradicciones en los supuestos hechos ocurrido en agravio de la menor, por cuanto el padre de la menor indica en su manifestación a nivel policial, que el supuesto hecho ocurrió en el mes de mayo, pero la madre de familia de la menor en su manifestación ante el Secretario Técnico indica que el supuesto hecho ocurrió en junio, para saber el mes o fecha exacta se solicitó el permiso de los padres de familia para recabar la manifestación de la menor presunta agraviada M.A.P-12 a lo que ellos no dieron el permiso por indicación de la Representante de la Fiscalía, ya que no se puede revictimizar a la agraviada; por tanto siendo un poco difícil esclarecer el presente caso, argumentos detallados explícitamente en el INFORME TECNICO FINAL N°009-2021-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD, que se adjunta a este informe.

Por ende, en atribuciones de este colegiado, el Secretario Técnico realizó las diligencias en diferentes fechas, para recabar información de los supuestos hechos materia de investigación administrativa disciplinaria, realizando Oficios antes las instituciones Públicas tales como la Instituciones Educativas y Fiscalía, al respecto, este último, si bien es cierto la UGEL, no es parte del proceso, sin embargo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 178.1 del TUO de la Ley 27444 que textualmente indica: "La autoridad Administrativa a la que corresponde la tramitación del asunto recabara de las autoridades directamente competentes los documentos preexistentes o antecedentes que estime conveniente para la resolución del asunto, sin suspender la tramitación del expediente. En lo antes señalado y en virtud de ello, se entiende que la entidad no es parte de la Investigación Penal, por lo tanto la UGEL – Tocache, tiene legitimidad para solicitar documentos que obran en la carpeta fiscal, como declaración de la menor, el examen psicológico y médico y la entrevista única, toda vez que la información será utilizada en calidad de **PRUEBA TRASLADADA** a fin de sustancias en estricto la investigación administrativa disciplinaria seguida en contra del citado, en su calidad de DOCENTE.

Ya que en virtud a lo señalado en el artículo 95 del D.S. N° 004-2013-ED, a través del cual se aprueba la ley de Reforma Magisterial, señala que las **COMISION permanente o comisión especial de procesos administrativos disciplinarios para ejercer con plena autonomía sus funciones y atribuciones**, Por el cual es quien lleva con eficacia para el cumplimiento del debido proceso y lograr determinar una adecuada respuesta.

Por consiguiente, que de acuerdo a la Ley N° 27444 indica en su artículo 87, "**Colaboración entre Entidades**", menciona tácitamente en sus incisos: "87.2.4 Facilitar a las entidades los medios de prueba que se encuentren en su poder, cuando les sean solicitados para el mejor cumplimiento de sus deberes, salvo disposición legal en contrario."

Se tiene por conocimiento sobre la carpeta Fiscal N° 835-2021, por el cual se ha realizado los oficios pertinentes a solicitar lo requerido por Opinión Legal, por lo que siguió investigando el delito efectuado por el docente hacia la agraviada, tales como, Oficio N° 267-2021-GRSM-DRE-UGEL-T./D, Oficio N° 01-2022-GRSM-DRE-UGELT./D, con fecha 25 de Febrero del 2022, Oficio N° 03-2022-GRSM-DRE-UGEL-T./D, con fecha 24 de mayo del 2022, a lo que mediante Oficio N° 163-2022-DJSM-FPPC-D.I.-T donde la autoridad Fiscal competente, responde, "no podrá remitir la información solicitada por cuanto se trata de un delito de violación de menor de edad, cuyos casos son de mucha reserva, y se busca la no exposición de la menor, por lo únicamente se cumple con remitir la disposición de Formalización y Continua de la Investigación Preparatoria en copia certificada (...)" no obstante, también, OFICIO N° 180-2022- GRSM-DRE-UGEL-T. CPPADD/D por lo que, se continuo con las acciones mediante Oficio N° 02-2022-GRSM-DRE-UGEL-T/CPPADD, solicitando una reunión por intermedio de la directora de la I.E.I.P.S N° 0022 – Las Flores, la Prof. Jessy Rosa Vásquez Pecho, juntamente con los padres de la menor agraviada de iniciales M.A.P (12), así mismo Oficio N° 188-2022-GRSM-DRE-UGEL-T./D, solicitando al director de la IE. N° 0412, para reunirse con los padres de la menor agraviada, para efectos del debido cumplimiento a las actuaciones administrativas que compete a la CPPADD, potestad de diligencias necesarias a fin de recabar información y determinar sobre el caso pendiente, a lo que no se pudo obtener ninguna información o documentación debido a que los padres mencionaron lo siguiente "no cuentan con los documentos y que la fiscal les había dicho que no proporcionen ninguna información".

Este colegiado expresa lo siguiente "En el proceso debe evitarse la revictimización o reexperimentación de la experiencia traumática cada vez que la víctima recuerda o intenta recordar lo ocurrido; siendo esto así, no es razonable exigir que los perjudicados o perjudicadas por violencia sexual deban reiterar sus declaraciones ante las autoridades sobre el abuso del que han sido objeto; más aún si tales dichos ostentan presunción de confiabilidad".

Al respecto esta CPPADD manifiesta: "Si lo resuelto en la vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, el resultado de este no se encuentra



necesariamente vinculado al primero, ya que el procedimiento administrativo tiene por proceso en la vía judicial conlleva una sanción punitiva. Por esta razón, la imposición de una medida disciplinaria para el docente en este caso no afecta su derecho a la presunción de inocencia, por cuanto tiene como fundamento aquellos mismos hechos objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta funcional, mientras que el que motivaron la apertura de la investigación preliminar por presunto delito penal. En ese sentido, queda claro que las responsabilidades penales y administrativas son independientes entre sí, por lo que la absolución en el proceso penal no es óbice para liberarlo de responsabilidad administrativa.

Del mismo modo, este colegiado tiene presente los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente; según los cuales, la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que realicen todas las medidas probatorias que permitan obtener una conclusión acorde a la realidad.

Esta forma en la que debe operar la administración pública guarda vinculación con el principio de interdicción de arbitrariedad, el cual constituye una máxima de derecho dentro de un Estado Constitucional que, en una de sus diversas aristas, impide a los poderes públicos cometer actos carentes de objetividad y razonabilidad que afecten el derecho de los particulares. Así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando precisó que "Al reconocerse en los artículos 3° y 43° de la Constitución Política del Perú el Estado Social y Democrático de Derecho, se ha incorporado el principio de interdicción o prohibición de todo poder ejercido en forma arbitraria e injusta. Este principio tiene un doble significado: (1) en un sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el derecho; (ii) en un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente de fundamentación objetiva, lo incongruente y contradictorio con la realidad que ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda razón de explicarlo".

Que, es de verse que el Prof. Marco Antonio Vásquez Dávila, docente nombrado de la 1.E N°0022 - Jorge Ríos Alvarado - La Flores - Tocache, no ha vulnerado la Ley N° 29944 ni los art.- 40 literal c) Respetar los derechos de los estudiantes, así como los de los padres de familia; n) Asegurar que sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura y de paz y democrática, q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia (Directiva N°019-2012-MINEDU/VMGI-OET de fecha 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) Art.-48 primer párrafo; art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal.

Que, ante lo expuesto se debe de declarar la prescripción al haberse transcurrido más de 01 año, por el transcurso del tiempo y al haber perdido la administración su potestad para continuar con el procedimiento administrativo disciplinario para docentes en el caso que nos ocupa contra el Prof. Marco Antonio Vásquez Dávila, recurrente docente de I.E. N° 0022 Jorge Ríos Alvarado - La Flores - Tocache, por presuntamente haber incurrido por la presunta comisión de haber transgredido por acción u omisión de su deber (ha vulnerado el derecho a la libertad, intimidad, igualdad, dignidad (Indemnidad sexual), libre desarrollo, bienestar y al respecto mutuo de su alumna de iniciales M.A.P- (12), Por haber vulnerado la ley N°29944 los art.-40 literal c) Directiva N.º 019-2012-MINEDU/VMGI-OET DE FECHA 19/12/2012, numeral 5.1 y 5.2.10) art.-48 primer párrafo; art.- 49 primer párrafo, literal f) Realizando conductas de hostigamiento sexual y actos que atentan contra la integridad, indemnidad y libertad sexual tipificado como delitos en el código penal.

Que este colegiado pone de conocimiento que el Secretario técnico, se ha apersonado en 02 oportunidades al Ministerio Público sede Tocache, exactamente al despacho de la Fiscal Adjunta Provincial Provisional Penal Corporativa de Tocache, Srta. MARYLIN TREVEJOS ROJAS, para solicitarle copia de la entrevista de Cámara Gesell de la menor de iniciales M.A.P (12), pero que en la primera visita que realizó el Secretario Técnico le mencionó sobre el Oficio N°267-2021-GRSM-DRE-UGEL-T/D fecha 17/11/2021, donde se le pone conocimiento sobre una petición en el cual la Srta. Fiscal refiere que vuelva, por cuanto entra en vacaciones y que para la segunda semana de diciembre ya estará en su despacho fiscal; por tanto el Secretario técnico se apersono en fecha 15 de diciembre al despacho de la Srta., Fiscal y al entrevistarme refiere que no me entregara ninguna copia de la entrevista de Cámara Gesell por ser un caso reservado y por no ser parte del proceso al UGEL Tocache, y que nos hará llegar la respuesta, así mismo el actual secretario técnico, juntamente con el Asesor Legal de la UGEL - T, nos apersonamos a las oficinas y se obtuvo respuestas negativas ante lo solicitado, a ello se suma los Oficios presentados también en las diligencias y



002147



instancias y encontrando la misma respuesta expresa en el OFICIO N° 163-2022-DJSM-FPPC-D.I.-T, y también el OFICIO N° 444-2022-DJSM-FPPC-D.I.-T, donde expresa que no pueden brindar información ya que es de carácter reservado a fin de evitar la victimización secundaria de la agraviada, y que la Ugel no es parte del proceso.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6. 1° motivación del acto administrativo; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".



Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

**SE RESUELVE:**



**ARTICULO 1°.- DECLARAR FUNDADO** el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en solicitud a la Prescripción del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Prof. MARCO ANTONIO VASQUEZ DAVILA, Identificado con DNI. N.° 00992002 docente de I.E. N.° 0022 Jorge Ríos Alvarado. La Flores, distrito de Tocache, provincia de Tocache y Región San Martín; en aplicación del D.S N°004-2013-ED art.- 105 y la RVM N°091-2021-MINEDU, art.-6, numeral 6.7. PRESCRIPCIÓN. En consecuencia, se **ARCHIVE** la presente investigación.

**ARTICULO 2°.- DISPONER** la remisión de los actuados a la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que evalúe el deslinde de responsabilidades que corresponda como consecuencia de la prescripción declarada en el artículo precedente.

**ARTICULO 3°.- EXTRAIGASE** copias de la presente resolución a fin de que se derive al responsable de la Oficina de Personal, al director de la UGEL-T, para su conocimiento y fines consiguientes.

**ARTICULO 4°.- ENCARGAR** al responsable de la Oficina de Secretaria General, notificar el acto resolutivo, al interesado de acuerdo a ley, para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Prof. Jorge Danny Sandoval Ruiz  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  
LOCAL DE TOCACHE



**NOTIFICACION N° 078 -2022**



ANTECEDENTE : MEMORANDO N° 0583-2022-GRSM/DRE-UGEL/D  
 ENTIDAD : UGEL TOCACHE  
 FECHA DE EMISION : 25-10-2022

De conformidad con el artículo 18° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

**1.-RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL. N° 2147.**

DECLARAR FUNDADA EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN LA SOLICITUD DE PRESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.

**A.-DATOS DE LA PERSONA: :**

NOMBRE : MARCO ANTONIO VASQUEZ DAVILA  
 DOMICILIO : Jr. PEDRO GONZALEZ CARRERA 4  
 DNI N° : 00997002  
 CORREO ELECTRONICO : manvada04@hotmail.com  
 FECHA NOTIFICACION : 26 / 10 / 22 HORA : 11- a.m.



**B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN**

Siendo las ..... Horas del día ...../...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

| CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO |                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color de fachada:             | Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos:<br>A la derecha:<br>A la izquierda: |
| Color de puerta:              |                                                                                                           |
| Número de pisos               |                                                                                                           |
| Otra característica:          |                                                                                                           |

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

**C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:**

**D.-DATOS DE LA PERSONA:**

NOMBRE : .....  
 DOMICILIO : .....  
 DNI N° : .....



VÍNCULO CON EL NOTIFICADO: .....